

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6711/2539

พนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี
นาย เอกลักษณ์ พิสิฐ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 1 (1), มาตรา 264, มาตรา 341

ป.วิ.อ. มาตรา 158 (5)

แม้ความผิดฐานฉ้อโกงต้องปรากฏว่าจำเลยมีเจตนาทุจริตอันเป็นองค์ประกอบอยู่ด้วยแต่หาจำต้องระบุคำว่ามีเจตนาทุจริตลงในคำฟ้องโดยตรงเสมอไปไม่เมื่อในคำฟ้องโจทก์ระบุว่าจำเลยทั้งสองบังอาจร่วมกันกล่าวข้อความอันเป็นเท็จก็บ่งว่าจำเลยทั้งสองทำโดยทุจริตอยู่ในตัวแล้วและยังได้บรรยายฟ้องต่อไปว่าได้บังอาจหลอกลวงผู้เสียหายอีกจึงเป็นคำฟ้องครบองค์ประกอบความผิดฐานฉ้อโกงแล้ว โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยทั้งสองร่วมกันปลอมหรือใช้ให้ผู้อื่นปลอมหนังสือมอบอำนาจแม้จะได้ความอย่างใดอย่างหนึ่งการกระทำของจำเลยทั้งสองก็เป็นความผิดแล้วฟ้องโจทก์จึงไม่เคลือบคลุม

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83, 91, 264, 268, 341 และให้จำเลยทั้งสองคืนหรือใช้เงินจำนวน 975,000 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264, 268, 341 การกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 จำคุก 2 ปี ให้จำเลยที่ 1 คืนหรือใช้เงิน 975,000 บาท แก่ผู้เสียหาย ยกฟ้องจำเลยที่ 2

จำเลย ที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคแรก ประกอบมาตรา 264 และมาตรา 341 การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท แต่กฎหมายทั้งสองบทมีโทษเท่ากันให้ลงโทษตามมาตรา 341 ให้ยกฟ้องฐานปลอมเอกสาร นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ฎีกาโดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติตามที่โจทก์ จำเลยที่ 1 มิได้ฎีกาโต้แย้งคัดค้านว่า ตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง จำเลยที่ 1 ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินน.ส.3 จำนวน 2 แปลง อยู่หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์ ของนายเฉลิม ยิ้มเมือง กับนายเจ็งอยู่ แซ่ซึ่งผู้เสียหายผู้เสียหายวางเงินมัดจำไว้ 1,000,000 บาท ตามสัญญาจะซื้อจะขายเอกสารหมาย จ.2 และลายมือชื่อของนายเฉลิมในหนังสือมอบอำนาจในเอกสารหมายจ.1 เป็นลายมือชื่อปลอม คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ประการแรกว่า คำฟ้องฐานฉ้อโกงของโจทก์ครบองค์ประกอบความผิดหรือไม่ เห็นว่าโจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยทั้งสองได้บังอาจร่วมกันกล่าวข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงอันควรบอกให้แจ้งโดยจำเลยทั้งสองได้บังอาจหลอกลวงนายเจ็งอยู่ แซ่ซึ่งผู้เสียหายว่า

ได้รับมอบอำนาจจากนายเฉลิมให้ขายที่ดิน น.ส.3รวม 2 แปลงซึ่งความจริงนายเฉลิมไม่ได้มอบอำนาจให้แก่จำเลยทั้งสอง ทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อมอบเงินมัดจำ 1,000,000 บาท ให้แก่จำเลยทั้งสองไป แม้ว่าความผิดฐานฉ้อโกงจะต้องปรากฏว่าจำเลยมีเจตนาทุจริตอันเป็นองค์ประกอบอยู่ด้วย แต่หาจำเป็นต้องระบุว่ามีเจตนาทุจริตลงในคำฟ้องโดยตรงเสมอไป แม้ในคำฟ้องโจทก์จะไม่ระบุว่าโดยทุจริตแต่คำว่าบังอาจร่วมกันกล่าวข้อความอันเป็นเท็จก็บ่งว่าจำเลยทั้งสองทำโดยทุจริตอยู่ในตัวแล้วและโจทก์ยังได้บรรยายฟ้องต่อไปว่า ได้บังอาจหลอกลวงผู้เสียหายอีก คำฟ้องของโจทก์จึงเป็นคำฟ้องฐานฉ้อโกงครบองค์ประกอบความผิดตามที่กฎหมายระบุแล้วฎีกาของจำเลยที่ 1 ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

จำเลยฎีกาเป็นข้อต่อไปว่า ฟ้องโจทก์เกี่ยวกับความผิดฐานปลอมเอกสารนั้นเคลือบคลุมเพราะโจทก์บรรยายฟ้องว่า โจทก์ทั้งสองร่วมกันปลอมหรือใช้ให้ผู้อื่นปลอมหนังสือมอบอำนาจการบรรยายฟ้องของโจทก์ไม่ยืนยันข้อเท็จจริงว่าใครปลอมหนังสือมอบอำนาจแน่ ถ้าใช้ให้ผู้อื่นปลอม ผู้อื่นนั้นเป็นใครเห็นว่า ความผิดฐานปลอมเอกสารตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 264 นั้น ผู้ปลอมเพียงแต่ทำปลอมแต่ส่วนหนึ่งส่วนใดเติมหรือตัดทอนข้อความ หรือแก้ไขด้วยประการใด ๆ ในเอกสารที่แท้จริง หรือประทับตราปลอมหรือลงลายมือชื่อปลอมในเอกสารโดยประการที่จะนำจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนแล้วก็เป็นความผิดฐานปลอมเอกสารดังนั้นที่โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยทั้งสองร่วมกันปลอมหรือใช้ให้ผู้อื่นปลอมหนังสือมอบอำนาจนั้นแม้จะได้ความอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าจำเลยทั้งสองปลอมลายมือชื่อนายเฉลิมลงในหนังสือมอบอำนาจและนำหนังสือมอบอำนาจไปใช้ตามที่โจทก์ฟ้องการกระทำของจำเลยทั้งสองก็เป็นความผิดแล้วจึงถือได้ว่าฟ้องโจทก์ได้บรรยายถึงการกระทำทั้งหลายที่อ้างว่าจำเลยทั้งสองได้กระทำความผิดข้อเท็จจริง และรายละเอียดที่เกี่ยวกับเวลาและสถานที่ซึ่งเกิดการกระทำนั้น ๆ อีกทั้งบุคคลหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องด้วยพอ

สมควรเท่าที่จะให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158(5) แล้วจึงไม่เป็นฟ้องเคลือบคลุม"

พืฬากษายึน

(สถิตยส์ สัทธิลักษณณ์-ปริชา เณลิมวณิขยฺ-ธีระจิต ไชยาคำ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ

(1) ในการบรรยายฟ้อง ไม่ว่าทางแพ่งหรือทางอาญาไม่จำเป็นต้องใช้ถ้อยคำในกฎหมาย อาจใช้ถ้อยคำธรรมดาก็ได้เพราะการบรรยายฟ้องเป็นการแสดงเจตนาอย่างหนึ่งของฝ่ายโจทก์แม้จะมิใช่เป็นการแสดงเจตนาในการทำนิติกรรมก็ตาม ทั้งในการตีความแสดงเจตนา มีบทบัญญัติรับรองว่าให้ฟังถึงเจตนาอันแท้จริงยิ่งกว่าถ้อยคำสำนวนหรือตัวอักษร(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 171) (2) พึงสังเกตว่า มีอยู่บ่อย ๆ ทางปฏิบัติในการบรรยายฟ้องการใช้ถ้อยคำตามตัวบทกฎหมาย เมื่อพิเคราะห์ความโดยตลอดแล้วก็มีใช้ว่าถ้อยคำที่ใช้จะมีความหมายตรงกับความหมายของตัวบทกฎหมายเสมอไป (ดูเอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 2,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, หน่วยที่ 1 ซึ่งผู้เขียนเป็นผู้เขียน, พิมพ์ครั้งที่ 8, 2536 หน้า 9) (3) คดีตามคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับที่บันทึกนี้ ศาลฎีกาเห็นว่าแม้ว่าความผิดฐานฉ้อโกง จะต้องปรากฏว่าจำเลยมีเจตนาทุจริตอันเป็นองค์

ประกอบความผิดแต่หาจำต้องระบุว่ามีเจตนาทุจริตลงในคำฟ้องโดยตรงเสมอไป
ไม่ โดยตีความแสดงเจตนาของโจทก์ในคำบรรยายฟ้องว่า บังอาจร่วมกันกล่าว
ข้อความอันเป็นเท็จถือว่าจำเลยกระทำโดยทุจริตอยู่ในตัว ซึ่งเท่ากับศาลฎีกาถือว่าคำ
ว่า "บังอาจ" นั้นเท่ากับเป็นการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1(1) อาจจะเป็นถ้อยคำห่างไกลไปหน่อย เพราะ
บังอาจเป็นเรื่องที่กล้าทำ ทั้ง ๆ ที่กฎหมายห้ามหรือโดยผิดกฎหมาย ไม่เกรงกลัว
ยำเกรงต่อกฎหมายที่จริง แม้หากจะไม่บรรยายฟ้องโดยใช้คำว่า "โดยทุจริต"
หรือ"เจตนาทุจริต" แต่ใช้ถ้อยคำอื่นที่มีความหมายดังกล่าวก็พอถือได้ว่าเป็นคำ
บรรยายที่ครบองค์ประกอบความผิดหรือสมบูรณ์เป็นคำบรรยายฟ้อง โดยเฉพาะใช้คำ
ว่า "อันเป็นการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย" หรือบรรยายข้อ
เท็จจริงทำนองเดียวกันนี้ เช่น "โดยเอาเป็นประโยชน์ส่วนตัว" หรือ"โดยถือเอา
ประโยชน์ที่กฎหมายห้ามหรือไม่อนุญาตให้เอาได้"ดังนี้ เป็นต้น ไพจิตร บุญญพันธุ์